

לועזישע עינ משפּט גר מצוה

י"א מיי פס"ה מה' שנת ה'תקכ"ד סמג לאון עה טוש"ע א"ח סימן ע"ח משנ' מ' וסימן תקפ"ה סעיף ג':

ב [טוש"ע א"ח סימן ע"ח סעיף לז]:

י"ג מיי פכ"ו ע"ס ה'ת"ק יג טוש"ע א"ח סימן ע"ח סעיף ל' וסימן תקפ"ה סעיף ה':

י"ב ד טוש"ע ע"ס סימן ע"ח סעיף ל':

ב ה טוש"ע ע"ס סעיף ל':

בא ו מיי פ"ח מה' יו"ט ה'תק"ח:

בב ז מיי פס"ח מה' שנת ה'תק"ו סמג

לאון סה טוש"ע א"ח סימן ע"ח סעיף א' וסימן תקפ"ה סעיף א':

בג ח מיי ע"ס ה'ת"ק ט סמג ע"ס משנ' א"ח סימן ע"ח סעיף א' וסימן תקפ"ה סעיף ט':

בר ט מיי פכ"ג ע"ס ה'ת"ק טוש"ע ע"ס וסימן שלט סעיף ג ג':

בר נין מיי ע"ס ה'ת"ק טוש"ע א"ח סי' סעיף ד':

מקד ס"ח וסימן שלט סעיף ד [טוש"ע א"ח סי' סעיף א]:

כ [מיי] ע"ס ש"ע א"ע סימן קסט סעיף ו]:

ל [מיי] ע"ס ה'ת"ק טן:

מ [מיי] פ"ח מה'ת"ק יו"ט ה'ת"ק טוש"ע א"ח סימן ת"ה סעיף א]:

רבינו חננאל

נוטצן כלי תחת הדלף בשבת. תנא תמלא הכלי שופך ושונה ואינו נמנע. יירושלמי א"ר חנינא עשו אותה כהורות ומענות שבאו מחוץ לתחום, והני כן הורות ומענות שבאו מחוץ לתחום, ממלא שם בשבת ואציל ביו"ט. בי רחייא דאבי דלוף, א"ל רבה עייליה לפורדן התם כי הוי דליהו תאי דלף כגוף של רעי, ועביט של מימי רגלים, ואפקיה א"ל וכי עושין גרף של רעי לבתחילה. אדשקלו וטרו נפל בי רחייא דאבי, אמר תיתי לי דעברי אדמר. אמר שמואל גרף של רעי ועביט של מימי רגלים מותר להוציא לאשפהן וכשמחזיר הכלי נותן בו מים ומחזיר. ואסיקנא בגרף של רעי מוציאן אותו אפילו בפני עצמו בלא כלי, מההוא עכברתא דאשתכח באספמקיא דרב אשי ואמר להו שקלוה בצוציתא, מלשון צוצית הראש, ואפקיה [בחג"ל] כל שחיבים עולו משום שבות ומשום רשות ומשום מצוה בשבת, חייבין עלוי ביו"ט. אלו הן משום שבות לא עולין באליל, גזרה שמא יתלוש. יירושלמי אין עולין לאילן בין לא בין יבש. ר' אחא בשם רבי אמר אסור לדוש על גבי זמורה בשבת, היא שורשי אילן היא קולטת כוב, בגוהין ג' אבל אינן בגוהין [בארץ] [כארץ הם]. מפני מה אין עולין באילן שמא ישבח ויאכל או ירעיד. ולא שוכח על גבי בהמה מפני שרובא מצוה על שביחת בהמתו כמורה

שנאמר למען יחוש שורך וחמורך וגו'. גמרא דידן לא רוכבין על גבי בהמה גזרה שמא יחתוך זמורה. ולא שטין על פני המים גזירה שמא יעשה חבית של שייטין. לא מספקין ולא מטפחין ולא מרקדין גזרה שמא יעשה כלי שיר. יירושלמי לא מספקין סיפוק הבא מחמתו, כריכות ויחר אף בלק ריטפוק [את כפיו]. ולא מטפחין טיפוח שהוא לרצונו, ר' יונה וחבריה, חבירה או' בין כהן בין אסור, ור' יונה ואמר אחורי יידון שרי, דהוא איסתכן ביומי והוו מטפחין אחורי ידיהו בשבתא.

בהלוליה דר' שמעון בר', הוו מטפחין אחורי ידיהו בשבתא, עבר רבי מאיר ושמע קלהון, אמר רבותיהו ויתורה השבת,

לועזישע אימא וב'לבר שלא יעשנה מצודה. פ"ה וצ'לד שלא יכסה צו כל החלונות דלר' יהודה אסור ולר' שמעון מותר וגם מעיקרא כי צעי לאוקומי כר' שמעון משמע ליה דככל ענין מיירי אפילו לעשות ענין מ'זדה לסתום כל החלונות ותימה דהא מודה ר"ש

צפסיק רישיה ולא ימות והכא דהאי הן ג'זדות ופירש הר"ר משה מאיבר"א דלר"ש נמי מיירי שיש חור קטן צבורת אך אינו נראה וא"כ לא הוי פסיק רישיה ולא ימות ולר"ש מותר ורבי יהודה דאסר אפילו דבר שאינו מתכוין צעי חור גדול שיהא נראה לדצורים ללאת מן הכוורת:

שופך ושונה. למה דס"ד דאירי לעיל דלף שאינו ראוי לו קשה היכי מטלטל ליה? הא הוה ליה ככלכלה והאזן צמוכה דלמר צסוף כירה (שנת דף מו. ושס) דלית זה ו פירי וי"ל דשרי משום ב דהוי כגוף של רעי וכן משמע מדמיימי ליה הכא: **תיתי** לי דעברי אדמר. אע"ג דלמרינן לעיל: פ' יו"ט (דף כא: ושס) דאין עושין גרף של רעי לכתחלה ס"ל לרבה דהכא שרי משום פסידא דבי רחיא או משום דלא מקרי לכתחלה כל כך הכא איין שזיו הגשמים כבר מולפין צצית ד אין כל כך לכתחלה כמו מומנן נכרי' :

שמא יעשה חבית ש' שייטין. פ"ה שלוקחין קנים ועושה כעין חצית ושט צהן וקשה דהא תנן ^א ולא טהורין ככלי חרס טבלא שאין לה לצוצין וחצית של שייטין אלמא דחרס הוא לכן נ"ל שהוא כלי חרס שאין לו פתח ומתוך כך אינו יכול להשתקע צמים לפי שאין המים יכולין ליכנס לתוכו ולכן קף על פני המים: **והא מצוה קא עביד.** פ"ה וה"ל למחשבינהו צדדי אינך דסיפא ממז'ה ומשני לא צריכא דאיכא דעדיף מיניה ולכן אינו מז'ה כל כך דומיא דהני דסיפא ולפי זה יכול להיות דגם דלילכא דעדיף מיניה אסור וכן פירש נמי גבי לא מקדשין הא מז'ה קא עביד כו' ומשני דאית ליה אשה וצנים משמע אפילו אין לו אשה וצנים מ"מ אסור וקשה דלמר פרק דיני ממונות (פסדרינן דף לה.) לפיכך דאין דנין לא צע"ש ולא צערב יו"ט דהכי לעצדי דלייניה צמעלי שנתא ולקטליה צצנת אין ריחיא דוחא צצת ולא משני משום דאין

דנין משמע התם צצנהדרין צצסתמא ליכא עדיף מנייהו שפיר דנין ויש ליישב דניחא ליה להש"ס למימר טעמא לאסור מן התורה ולא לאסור אלא מדרבנן ור"מ פ"י דהא מז'ה קא עביד ואמאי גזרו כו' ומשני לא צריכא דאית ליה אשה וצנים אצל אס אין לו אשה וצנים

מותר לקדש דמז'ה קא עביד וקשה דצפ"ק דיומא צירושלמי גבי כהן גדול מתקנין לו אשה אחרת פריך והרי קונין לו קנין צצנת ומשני אין צצנת צמקדש ולשני דשרי כיון דמז'ה קא עביד דהא כיון שמתא אשתו מז'ה לו לישא אשה אחרת ועוד קא עביד מז'ה דכתיב וכפר בעדו וצעד ציתו (ויקרא טו) אלא דהאי י"ל כפירוש הקונטרס ולא קשיא מהי'א דסנהדרין דהא קאמר הכא טעמא שמא יכתוב וכוין דישבו כבר דנין מערב יו"ט וכתבו דברי המוזכין ודברי המחייבים צמצוד יוס דקאמר התם אס כן לא שייך לגמור ועוד י"ל כפירוש ר"ת ולא קשיא מהי'א דכהן גדול דשמא חזי מתרי טעמי נקט והדר מסיק התם צירושלמי דיומא אמר רבי מונא דהא אמר' הדין דכוונסין ארמלין צריך לכונסן מצעוד יוס שלא יהא כקונה קנין צצנת ואיתא נמי צריש כחוצות צירושלמי ומפרש התם טעמא דעד שלא ו קנה אינו זכאי צמציאתה ולא צמעשה ידיה ולא צהפרת נדריה משכנסה זכאי צכולס וגמלא קקונה קנין צצנת וההוא נמי איכא לאוקמי צעיש לו אשה וצנים ומתאי

משילין פרק חמישי ביצה

מהו דסימא דבר צצמינו נאור. שדרך לאור את צני מינו כגון חיה ועוף אסור אצל האי דאין צמינו נאור שרי קמ"ל: **רב אשי אמר.** לעולם כדשנינן מעיקרא דאיכא דצש למאכל אדס ודקשיא לך צימות הגשמים מי איכא דצש לא קשיא דמי קחני ימות החמה וימות הגשמים: **שופך.** לחוץ: ושונה. יחזירנו למקומו תחת הדלף: ואינו נמנע. מלשנות כל היום אס צריך לך: **צי רחיא דאצני** דלף. הדלף היה נופל על הרמים שלו והיו עשוין צטיט וגמומים מפני הגשמים ולא היה מספיק לכלים הצריכים לתת תחת הדלף: **זיל עייליה לפוריד לפסס.** צצית שהוא עס דלהוי כגוף של רעי שיהו מאוסים הרמים לך להיות לפני מטמך וחתה מותר לטלטלן ולהוציאן לחוץ כדלמר לקמן דגרף של רעי מותר להוציאו לאשפה: **וכי עושין גרף של רעי לכתחלה.**

וכי מותר לגרוס שיהא הדבר מאוס לו כדי שיוציאונו: **סימי לי דעברי אדמר.** תצואני זאת צצכרי שעצמתי על דברי צבי: גרף ועציט כלי חרס הן אלא של רעי קרוי גרף ושל מימי רגלים קרוי עציט: **נוסן צו מים ומחזירו.** דמוקזין מחמת מאוס הן ואי לאו אגב מיא לא מצי לטלטלינהו. ולהוציאו הוא דשרי ליה משום כצודו: **צצור מינה.** מדשמואל היו צצורים התלמידים דדוקא גרף נקט דאגב מנא שרי לטלטל את הרעי אצל צצני עכמו לטול את הרעי או דבר מאוס ממס צידו ויוציאו לא שרו ליה: **צאספרמין.** צצמים: **צלוציסה.** צוצנה: **מתנ' כל שחיצי עליו.** מדברי סופרים שלא לעשותו צצנת משום שבות או משום רשות שיש צו קצת מז'ה אצל לא מז'ה גדולה וקרוצ הוא להיות דבר הרשות ויש צו איסור מדברי סופרים: **או משום מז'ה.** או שיש צו מז'ה ממש ואסוריהו חכמים לעשות צצנת: **חייצין עליו.** שלא לעשותו ציו"ט: **ואלו פן.** דברים שאסורין משום שבות שהטילו עליו חכמים לצצות מהן ואין צעשייתן שום מז'ה: **לא עולין צאין כו'.** כולוה מפרש צגמרא אמאי גזור צהו רבנן: **אין מטפחין.** ציד: * ואין מספקין. על ירך: **ואין מרקדין.** צרגל. וכולן לשמחה ולשיר וצגמרא מפרש גזרה שמא יתקן כנגדו כלי שיר דקא עביד מנא: **ואלו כן משום רשות.** כולומר שהיה לנו

להחירן משום שהן קרוצין למז'ה ואסרוס חכמים. האי דקרו ליה רשות משום הני דצעי למתני צצסיפא דהוו מז'ה גמורה ולגביהן קרי להנין מציעי רשות ולהנין קמאי קרי שבות דאיסור שבות גמור יש צהן לפי שאין צהן דל לסלק גזירות חכמים מעליהן שאין צהן לחלוחית מז'ה: **לא דנין.** דין: **ולא מקדשין.** אשה. וצגמרא מפרש אמאי קרי ליה רשות * (ומאי טעמא גזור עלייהו): **ולא מקדישין.** הקדשות: **מעריצין.** ערכך עלי ונותן כפי שנים כהו שכתוב צפרשת ערכין (ויקרא כו): **ולא מחרימין.** הרי צהמה זו חרס וסתם חרמים לצדק הצית: **גב' שמא יעלה ויטלוש.** דהוי איסורא מדאורייתא דהיינו קולר שטולש מן המחובר: **שמא יא חוץ לחפוס.** מתוך שאינו מהלך צרגליו אינו רואה סימני התחומין: **שמע מינה סחומין מדאורייתא.** מדגזור רכיבה אטו תחומין דאי מדרבנן לא הוו אסרי מלתא אחריתא משום ידיה: **שמא יחסוך ומורה.** להכותה והוי קולר מן המחובר: **חצים של שייטין.** כלי של גומא שאורגין אותו ועושין כמין חצית ארכוה ולמדנין צו לשוט: **הא מז'ה קא עביד.** ואמאי קרי ליה רשות: **ולא מקדשין הא מז'ה קא עביד.** שנושא אשה לפרות ולרבות ואמאי קא קרי ליה רשות: **דאית משום**

על קדליה דרבי מאיר, אודיק רבי מן כוותא וחמא קדליה דר' מאיר מן אחורוי, אמר לא זכיתי לתורה אלא על דחיימית קדליה דר' מאיר מן אחורוי. ר' יוחנן וריל תרוריהון אמרי לא זכינון לאורייתא אלא על דחיונין אצבעתיה דר' מן גו לקדבון ידיה. ולא מרקדין, ריקוד עוקר רגלו אחת ונענית אחת, קיפוח ב' רגליו כאחת. א"ר אלעזר כל משמיעי קול אסורין בשבת, ומסקנא אקושי אתרעא בשבתא לא. ואילו הן **משום רשות** לא דנין. והא מצוה קעביד, דאיכא דערף מיניה. ולא מקדשין, בדאית ליה אשה ובנים דלאו מצוה קעביד.

מסורת הש"ם

א [שנת קק: קן: ח]: ג לעיל כא: [שנת קמג, א] א [שנת קכא: ד] ד לעיל ז שנת קמח: ט [ס פסחים טו: [שנת קכד. קמח: ז] ו [עיין תוספות חגיגה ט. ד"ה משום, ו] שנת ס: קכד. קא: מגילה ז: לעיל כח. תוספתא דמגילה פ"א, ו [עיין תוספות חגיגה ז: ד"ה דכתיב, ט] ועירובין לה: סוטה לז: ו [עיין תוספות מגילה ז. ד"ה חג, ט] רש"ל מ"ו, ו דלית צה פירי ולא וי"ל צ"ג, ו [כלים פ"ב מ"ג], ו [נכנס צ"ל, ח] [ועי' תוספות לעיל ח. ד"ה מ"ט ותוספות עירובין עא. ד"ה ומקני ותוספות גיטין עז: ד"ה ותחיל ותוספות צ"ב קנו: ד"ה קויון].

גליון הש"ם

רש"י ד"ה ואין בספקין על ירך. עיין מ"ק פ' ע"ב מורה' אצל:

מוסף רש"י

וכי עושין גרף של רעי לכתחלה. נה די רחימא קמן מסלקין ליה אצל לאחוי קמן או לחיל און לגביה כי היכי דנמאס עלן ומסקליה מי שרי (ע"ע באבא). ולא רוכבין על גבי בהמה. וסא דהין לכל משמש (שבת טזד). ולא מטפחין. דיו זו או משום שרי או משום אצל (ע"ע ל' א: על הגב שבת קסח), ולא מספקין. קף על ירך (ע"ע ל' א: קף אל קף, משום אצל שבת שס), ולא מרקדין. צרגל (ע"ע ל' לשמח (שבת שס), ולא מרגביהון תרומה ומעשר. דמחזי כמתקן (גיטין טד). אין בין יו"ט לשבת. להיות מותר למתחלה ציום טוב מה שאסור צצנת, אצל לענין עושין י' הרבה, שזה צצקילה וצצנת חה צלאו גרדל (מגילה ז).

מוסף תוספות

א. העביט עם מימי הרגלים והא אפשר לעצם וכדאמריןן (שבת קמ"א ב'). צצכ"א. ב. שאם ישפכם שם ויתלכלך ביומו ונעשה גרף של רעי. צצכ"א. ג. גבי שיורי כסות אמרינן וכי עושין גרף של רעי לכתחלה. ט. אס לא יתן הכלי תחת הדלף וריגיעו לארץ כל שכן דהוה ליה גרף של רעי. טז. דבדיר שלא יזנין הנביר ולא יהו שיורי כסות של גרף של רעי. אכל האב וכי והלכך שרי. טז. ו [ולא דנין היינו דוקא דיני ממונות גזירה שרי יכתוב, אבל דיני נפשות אין לאסור מטעם זה שכבר וכי מוס' מסדרינן לה. ד"ה לגמריה.

רבינו חננאל (החשב)

שמע רבי קליה אמר, מי הוא זה שבא לרדותינו בתוך ביתנו, שמע רבי מאיר קליה דרבי וערק, נפקין פריי תחריה, מיפרי אפרח רוחא פקוליה מן אפרח רוחא פקוליה לותרה אלא על דחיימית קדליה דר' מאיר מן אחורוי. ר' יוחנן וריל תרוריהון אמרי לא זכינון לאורייתא אלא על דחיונין אצבעתיה דר' מן גו לקדבון ידיה. ולא מרקדין, ריקוד עוקר רגלו אחת ונענית אחת, קיפוח ב' רגליו כאחת. א"ר אלעזר כל משמיעי קול אסורין בשבת, ומסקנא אקושי אתרעא בשבתא לא. ואילו הן **משום רשות** לא דנין. והא מצוה קעביד, דאיכא דערף מיניה. ולא מקדשין, בדאית ליה אשה ובנים דלאו מצוה קעביד.

^[1] כ"ה הכי ג"כ מיי"ף תנא נמי הכי גרף של רעי וכו'